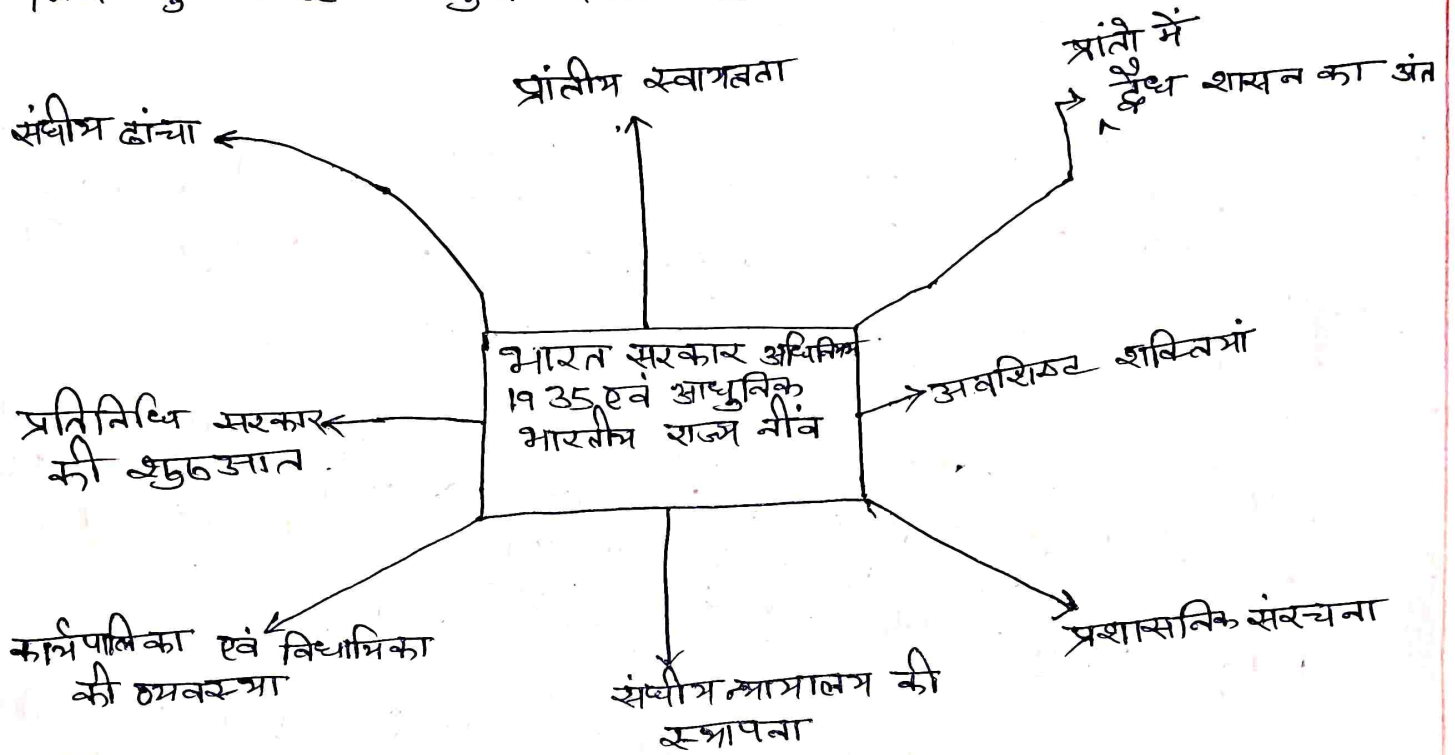


प्रश्न → भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव कैसे रखी? इसके नीचे-से प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए? (38 अंक)

उत्तर → भारत सरकार अधिनियम, 1935 भारतीय राज्य की के संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इस अधिनियम ने न केवल औपनिवेशिक शासन की प्रशासनिक संरचना को पुनर्गठित किया बल्कि भारतीय संविधान की कई संस्थाओं एवं विशेषताओं की नींव भी रखी। इसने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिस पर बाद में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। इसके प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं: →

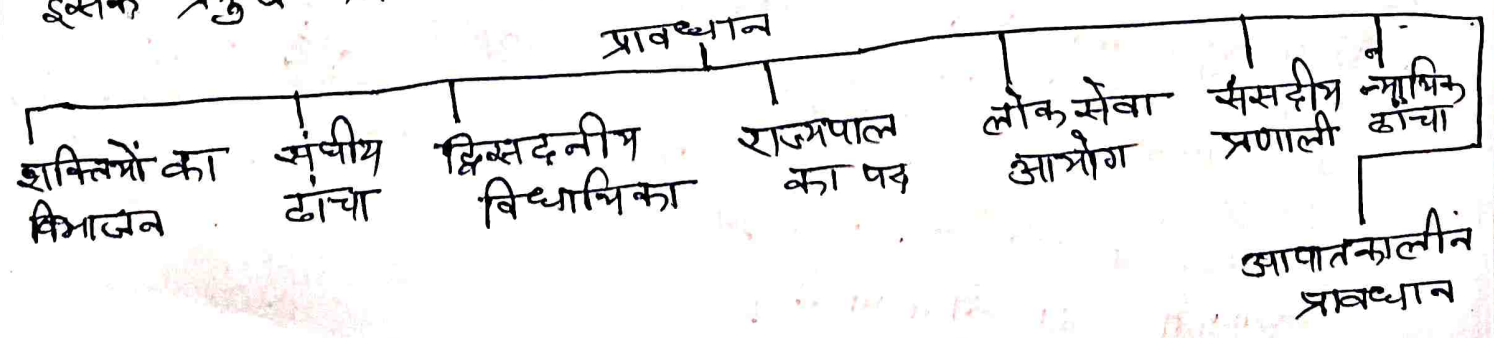


भारत सरकार अधिनियम, 1935 और आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव:

1. संघीय संरचना की अवधारणा: → इस अधिनियम ने भारत के लिए एक संघीय संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसमें प्रांतों एवं रियासतों को इकाईयों के रूप में शामिल किया जाना था। हालांकि यह संघ अभी पूरी तरह से अस्तित्व में नहीं आया, इसने केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की नींव रखी, जो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसने तीन सूचियों - संघीय सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का वितरण किया।
2. प्रांतीय स्वायत्तता → इस अधिनियम ने प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय सरकारों को अपने अपने चुने हुए मंत्रियों के माध्यम से अपने क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार मिला। यह अनुभव स्वतंत्र भारत में राज्यों की स्वायत्तता के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। इससे संसदीय प्रणाली की नींव बनी।

3. प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत : → इस अधिनियम ने प्रांतों में निर्वाचित विधायिकाओं की स्थापना की और मंत्रियों को विधायिका के प्रति ज़वाबदेह बनाया। इसने सीमित सत्ताधिकार का विस्तार किया, जिससे अधिक भारतीयों को चुनाव में भाग लेने का अवसर मिला। यह प्रतिनिधि लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
4. केंद्र में द्विसदनीय विधायिका : → इस अधिनियम ने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की स्थापना का प्रावधान किया, जिसमें एक संघीय सभा और एक राज्य परिषद शामिल थी। यह संसद भारतीय संसद में लोकसभा एवं राज्यसभा के रूप में आज भी मौजूद है।
5. संघीय न्यायालय की स्थापना : → इस अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई; जो केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का निपटारा करता था। यह स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखता बना।
6. प्रशासनिक संरचना → अधिनियम ने अखिल भारतीय सेवाओं एवं प्रांतीय सेवाओं की स्थापना का प्रावधान किया। इसने लोक सेवा आयोगों की स्थापना की भी व्यवस्था की, जो स्वतंत्र भारत में भी इसी रूप में जारी हैं।
7. कार्पोरालिका एवं विधायिका की व्यवस्था : → इसमें कार्पोरालिका का उत्तरदायित्व विधानमंडल के प्रति था। यह लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की दिशा में एक अग्रसर कदम था।
8. अवशिष्ट शक्तियां : → इस अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान कीं, जो कि भारतीय संविधान में (अंश को दिया गया) संशोधित एक मॉडल है।

इसके प्रमुख प्रावधान जो भारतीय संविधान में शामिल किये गये हैं : →



- (i) शक्तियों का विभाजन $\rightarrow$ संघ स्तरी, राज्य स्तरी एवं संप्रवर्ती स्तरी की व्यवस्था को इस तरह अपनाया गया।
- (ii) संघीय ढांचा $\rightarrow$ भारतीय संविधान ने एक प्रज्वृत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को अपनाया है, जो 1935 अधिनियम की संघीय संरचना की अवधारणा पर आधारित है।
- (iii) द्विसदनीय विधायिका $\rightarrow$ केंद्र में लोकसभा है एवं राज्यसभा की द्विसदनीय विधायिका की संरचना 1935 के अधिनियम की केंद्रीय विधायिका की संरचना पर आधारित है।
- (iv) राज्यपाल का पद $\rightarrow$ भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपाल का पद 1935 अधिनियम के तहत प्रांतों के गवर्नरों के पद से काफी मिलता-जुलता है, हालांकि उनकी भूमिका और शक्तियां अलग हैं।
- (v) लोक सेवा आयोग $\rightarrow$ संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान इसी अधिनियम से लिया गया है।
- (vi) संसदीय प्रणाली $\rightarrow$ भारतीय संविधान ने सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। यह सिद्धांत 1935 अधिनियम में प्रांतीय स्तर पर शुरू की गई प्रविधि सरकार की व्यवस्था से विकसित हुआ।
- (vii) न्यायिक ढांचा $\rightarrow$ भारतीय संविधान का एक ही न्यायिक ढांचा, जिसमें ढांचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, 1935 अधिनियम के तहत स्थापित संघीय न्यायालय से प्रेरित है।
- (viii) आपातकालीन प्रावधान $\rightarrow$ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधान 1935 अधिनियम में गवर्नर-जनरल को दी गई विशेष शक्तियों से प्रभावित हैं।
- (ix) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) $\rightarrow$ भारत सरकार अधिनियम 1935 में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रावधान था, जो आज भी एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत है।
- (x) निर्वाचन व्यवस्था $\rightarrow$ चुनाव प्रबंधन की व्यवस्था को चुनाव आयोग के रूप में विकसित किया गया।

(xi) संशोधन की प्रक्रिया :- अधिनियम ने संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कठिन बनाया था, जिसे भारतीय संविधान में भी आंशिक रूप से अपनाया गया है।

(xii) गवर्नर एवं गवर्नर जनरल की भूमिका :- गवर्नर और गवर्नर जनरल की भूमिका कार्यपालिका प्रमुख के रूप में थी, जिसे बाद में भारतीय संविधान में राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के रूप में विकसित किया गया।

यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे लंबा (321 धाराएं, 10 अनुसूचियाँ) और विस्तृत प्रारूप था। संविधान सभा ने इस अधिनियम के लगभग 250 प्रावधानों को शब्दिक रूप से या गौरी संशोधन के साथ अपनाया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने 1935 अधिनियम को भारतीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप व्यापक रूप से संशोधित किया और इसमें मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत एवं एक स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी महत्वपूर्ण विशेषताओं को जोड़ा, जो 1935 के अधिनियम में अनुपस्थित थी। फिर भी, भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने अधिनियम आधुनिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं भारतीय संविधान के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को आकार दिया। अतः, यह कहा जा सकता है कि यह अधिनियम भारत के संविधान की नींव का व्यक्ति था।